

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2484/2552

บริษัทมิตชูสาดร จำกัด
บริษัทพัชรประกันภัย จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 193/33 (5), มาตรา 193/34 (1)

รถยนต์ที่โจทก์ซื้อมาให้จำเลยเป็นรถยนต์ของผู้คนที่เอาประกันไว้กับจำเลยและรถยนต์ของบุคคลภายนอกที่จำเลยต้องรับผิดชอบตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยซึ่งผู้อื่นทำไว้กับจำเลยมิใช่รถยนต์ของจำเลยเอง ดังนั้น การที่โจทก์ซื้อมารถยนต์ให้จำเลยจึงเป็นการที่ได้ทำเพื่อกิจการของจำเลยซึ่งเป็นฝ่ายลูกหนี้นั่นเอง ตามความในป.พ.พ. มาตรา 193/34 (1) ตอนท้าย อันมีอายุความห้าปีตามมาตรา 193/33 (5) คดีจึงไม่ขาดอายุความ

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน 1,163,413.39 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 1,061,044.28 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การต่อสู้คดีหลายข้อ เฉพาะที่เป็นประเด็นชั้นฎีกาคือ ฟ้องโจทก์ขาดอายุความ 2 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/34 (1) ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 1,061,044.28 บาท แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 10 กันยายน 2544 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ให้จำเลยชำระค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์โดยกำหนดค่าทนายความ 10,000 บาท

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติในชั้นนี้ว่า โจทก์เป็นผู้ประกอบการค้าหรืออุตสาหกรรมหรือช่างฝีมือ จำเลยประกอบกิจการรับประกันวินาศภัย จำเลยตกลงว่าจ้างโจทก์ซ่อมรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายซึ่งเป็นรถยนต์ที่เอาประกันไว้กับจำเลย และรถยนต์ของบุคคลภายนอกที่จำเลยต้องรับผิดชอบตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัย จำเลยค้างชำระค่าจ้างโจทก์ซ่อมรถยนต์เป็นเงิน 1,061,044.28 บาท สิทธิเรียกร้องของโจทก์เกิดขึ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม 2543 หรืออย่างช้าที่สุดอีก 60 วันต่อมา คืบก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2543 และโจทก์ฟ้องคดีนี้วันที่ 29 สิงหาคม 2545

ปัญหาตามฎีกาของจำเลยข้อเดียวว่า คดีขาดอายุความหรือไม่ เห็นว่า รถยนต์ที่โจทก์ซ่อมให้จำเลยเป็นรถยนต์ของผู้อื่นที่เอาประกันไว้กับจำเลย และรถยนต์ของบุคคลภายนอกที่จำเลยต้องรับผิดชอบตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยซึ่งผู้อื่นทำไว้กับจำเลย มิใช่รถยนต์ของจำเลยเอง ดังนั้น การที่โจทก์ซ่อมรถยนต์ให้จำเลยจึงเป็นการที่ได้ทำเพื่อกิจการของจำเลยซึ่งเป็นฝ่ายลูกหนี้นั่นเอง ตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/34 (1) ตอนท้าย อันมีอายุความห้าปี ตาม

มาตรา 193/33 (5) คดีจึงไม่ขาดอายุความ คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ

(ไชยรงค์ คงจันทร์-นพวรรณ อินทร์มพรรย์-ทัศนีย์ ธรรมเกณฑ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักวิชาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>